

###

REGLAMENTO DE FALTAS Y SANCIONES

INTRODUCCIÓN

Resolución Suprema Número 212414

La Paz, 21 de abril de 1993.

Vistos y Considerando

Que es propósito del Ministerio de Educación y Cultura dotar al Magisterio y Personal Docente y Administrativo de un ordenamiento jurídico más completo, acorde con las necesidades y requerimientos modernos de la vida institucional del Ministerio y adelantos de la ciencia jurídica.

Que el Reglamento de Faltas y Sanciones del Magisterio y Personal Docente y Administrativo, puesto en vigencia mediante Resolución Suprema Número 203138, de fecha 25 de septiembre de 1990, adolece de manifiestas deficiencias en sus disposiciones.

Que es de manifiesta necesidad renovar ese cuerpo legal para que responda a las necesidades y exigencias del proceso de reestructuración de los órganos institucionales del Ministerio de Educación y Cultura.

Se Resuelve

Primero. Aprobar el Reglamento de Faltas y Sanciones del Magisterio y Personal Docente y Administrativo, en sus ocho capítulos y veintinueve artículos.

Segundo. Abrogar las disposiciones contrarias al presente Reglamento de Faltas y Sanciones del Magisterio y Personal Docente y Administrativo.

Regístrese, comuníquese y archívese.

###

REGLAMENTO DE FALTAS Y SANCIONES

CAPÍTULO PRIMERO

DEL CAMPO DE APLICACIÓN Y LAS EXCEPCIONES

Artículo 1

Imputabilidad.

El presente reglamento se aplica a todo el personal comprendido en los artículos 20 y 21 del Reglamento del Escalafón Nacional, así como al de los organismos desconcentrados y descentralizados.

Artículo 2

Los delitos previstos en el Código Penal se sustanciarán según las normas de dicho cuerpo legal y del Código de Procedimiento Penal; correspondiendo la sustanciación mediante el presente Reglamento tan sólo de aquellas faltas tipificadas en los artículos 9, 10 y 11.

###

CAPÍTULO SEGUNDO

GARANTÍAS PROCESALES

Artículo 3

Derecho de defensa.

En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 16 de la Constitución Política del Estado, la legislación penal vigente, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Recomendación relativa a la situación del personal docente, aprobada el 5 de octubre de 1966 por la UNESCO, nadie puede ser sancionado sin haber sido oído y juzgado.

El derecho de defensa de la persona en el proceso disciplinario es ineludible.

Artículo 4

Prohibición de juzgamiento irregular.

Ningún maestro, administrativo o autoridad educativa puede ser juzgado por comisiones especiales o tribunales extraordinarios por faltas o infracciones disciplinarias tipificadas por el presente reglamento.

Artículo 5

Presunción de inocencia.

Se presume la inocencia del encausado mientras no se pruebe su culpabilidad, de acuerdo con el artículo 70 del Código Penal.

Artículo 6

Medidas precautorias.

Ningún trabajador de la educación podrá ser suspendido o removido del cargo o función que ejerciera durante el proceso por faltas disciplinarias, mientras no se compruebe su culpabilidad, excepto en el inciso a) de la tipificación de faltas muy graves, donde procederá la suspensión inmediata.

###

CAPÍTULO TERCERO

DE LAS FALTAS O INFRACCIONES DISCIPLINARIAS

Artículo 7

Concepto de faltas.

El incumplimiento de los deberes señalados por el artículo 8 de la Constitución Política del Estado, incisos a), f) y h); de las obligaciones impuestas por la legislación educativa vigente y la inobservancia del presente reglamento constituyen faltas o infracciones disciplinarias cometidas en el ejercicio de las funciones docentes y las jerarquías educativas.

Artículo 8

Clasificación de faltas.

Las faltas se clasifican en:

- Leves.
- Graves.
- Muy graves.

Artículo 9

Tipificación de faltas leves.

Son faltas leves:

- a) La suspensión de labores por cumpleaños y agasajos a directores o docentes.
- b) La negligencia en el cuidado y conservación de los locales, mobiliario y otros materiales escolares.
- c) El desorden, el incumplimiento o la negligencia en el trabajo; la no presentación oportuna o la presentación incorrecta de los documentos pertinentes a la labor docente, como son: registros, planes de trabajo, listas, datos estadísticos, programas, libretas de calificación, cuadernos y otros; la incorrecta e inoportuna presentación de informes al absolver consultas o proporcionar los datos solicitados por autoridad educativa competente.
- d) La indisciplina manifiesta, la resistencia a órdenes superiores, la falta de respeto a colegas o inferiores, y el trato descortés o despótico a los dependientes o al público.
- e) El consumo de cigarrillos o productos del tabaco en los ambientes escolares.
- f) El abandono injustificado de funciones.
- g) La inasistencia a desfiles o actos oficiales cívico-patrióticos auspiciados o convocados por las autoridades del ramo.
- h) Utilizar a los alumnos en mandados particulares o en el servicio doméstico.

Artículo 10

Tipificación de faltas graves.

Son faltas graves:

- a) La reincidencia voluntaria en las faltas leves.
- b) La extorsión a los alumnos ofreciendo calificaciones.
- c) La participación o encubrimiento de la extensión de calificaciones a cambio de sumas de dinero, especie o servicios.
- d) Las exacciones a los padres de familia.
- e) El hostigamiento, las represalias o la reprobación del año escolar a causa de reclamaciones de los padres de familia o de las asociaciones de padres de familia.
- f) La deserción elevada de los alumnos causada por la ineptitud o malos tratos del maestro.
- g) La organización o asistencia a fiestas con uso de bebidas alcohólicas en el establecimiento educativo o lugar de trabajo.
- h) El abandono del lugar de las funciones hasta cinco días en escuelas urbanas y siete días en lugares alejados, sin licencia ni autorización.
- i) La venta o uso indebido del material escolar, sanitario, deportivo, de trabajo, etcétera, destinado a la institución o la coparticipación en utilidades.
- j) El uso indebido de fondos recaudados por concepto de donativos, funciones de beneficencia, cuotas, suscripciones, etcétera.
- k) El apercibimiento o la observación grave a un inferior en presencia de maestros o alumnos, siempre que menoscabe la autoridad o la dignidad del apercibido.
- l) La entrega de informaciones, documentos, etcétera, que no son de uso público a personas ajenas al servicio.
- m) La ineptitud o la ineficiente labor manifiesta en la función y gestión administrativa de la educación.
- n) El uso indebido de títulos, sellos o membretes de carácter oficial.
- ñ) La usurpación de funciones.
- o) La extorsión o aceptación de donativos para atender y solucionar trámites de su competencia.
- p) La coparticipación en la compra y venta de útiles, textos escolares, uniformes, distintivos, etcétera, con librerías, establecimientos comerciales, editores o particulares.
- q) El empleo de castigos corporales o psicológicos contra la dignidad del alumno.
- r) El descuido y abandono de los alumnos durante visitas a museos, centros culturales, excursiones y otros eventos deportivos o de recreación.

s) El alquiler en favor de terceras personas de locales escolares, máquinas, mobiliario, etcétera, para fines particulares.

t) La aceptación de fiestas sociales, regalos en dinero o en especie de los alumnos, padres de familia o intermediarios a cambio de favores.

u) La inmoralidad y los vicios.

Artículo 11

Tipificación de faltas muy graves.

Son faltas muy graves:

a) La reincidencia voluntaria en faltas graves.

b) No rendir cuentas de dineros recaudados por concepto de rifas, kermesses y otras actividades en los términos fijados por ley; la omisión de depósitos en bancos o ante autoridades competentes de los dineros recaudados.

c) La inexistencia o alteración de comprobantes o recibos de gastos o pagos con fondos económicos del establecimiento.

d) La venta de pruebas de exámenes y los cobros de dinero o en especie por inscripción o ascensos de categoría, títulos por antigüedad y para optar a direcciones de establecimientos escolares o cargos superiores.

e) La simulación de enfermedad para obtener licencias u otras ventajas, mediante la presentación de certificados falsos.

f) La acumulación de cargos docentes sin autorización expresa mediante Resolución Suprema.

g) La autorización del expendio y consumo de bebidas alcohólicas o drogas peligrosas en dependencias del establecimiento educativo o en sus alrededores.

h) La presentación en la escuela, oficina, centro de trabajo o acto público en estado de ebriedad. La promoción o sostenimiento de reyertas en presencia de alumnos u otras personas.

i) El cobro de haberes y otros beneficios sin la correspondiente contraprestación de servicios. La autorización fraudulenta del cobro de haberes.

j) El cambio de máquinas de escribir, equipos, mobiliario, herramientas y otros bienes nuevos o en buen estado por otros usados o en mal estado.

k) La suplantación de firmas en documentos oficiales, el uso indebido de papeles oficiales membretados y la obtención de renunciaciones en blanco a los cargos.

l) La falsificación de datos en informaciones oficiales, documentos y la alteración de certificados mediante raspado, borrado o enmienda no salvada.

m) La subordinación de las instancias administrativas a intereses político-partidarios o sectarios, en desmedro de la docencia.

n) La invitación al uso de sustancias indebidas y peligrosas, la corrupción, el acoso sexual, el estupro, la violencia o intimidación física o psíquica, la violación y la organización de bandas delincuenciales.

####

CAPÍTULO CUARTO

DE LAS SANCIONES

Artículo 12

Aplicación de sanciones.

Se aplicarán sanciones a los infractores por los tribunales que tramiten los procesos, de acuerdo con la concurrencia de circunstancias atenuantes o agravantes.

Artículo 13

Tipificación de sanciones.

Se aplicarán las sanciones conforme a la siguiente tipificación:

a) Sanciones por faltas leves

- Amonestación en privado.
- Amonestación escrita.
- Descuento de uno a cinco días de haber.
- Traslado del lugar de trabajo.

b) Sanciones por faltas graves

- Suspensión de funciones sin goce de haber de quince a sesenta días.
- Postergación de ascenso por un año.
- Descenso a un cargo inferior.

c) Sanciones por faltas muy graves

- Retiro definitivo del ejercicio del Magisterio.
- Destitución del cargo.

Artículo 14

Sanción inexistente.

Toda sanción disciplinaria impuesta sin el cumplimiento de las normas procesales especificadas en el presente reglamento se tendrá por inexistente.

####

CAPÍTULO QUINTO

DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS TRIBUNALES DISCIPLINARIOS

Artículo 15

Estructura.

Los tribunales disciplinarios estarán organizados en los niveles nacional y departamental.

Se compondrán de:

- Un Presidente.
- Un Fiscal Promotor.
- Un Secretario Actuario.

Artículo 16

Tribunal Nacional.

El Tribunal Disciplinario Nacional, con sede en la ciudad de La Paz, tiene competencia para conocer las apelaciones interpuestas contra los fallos pronunciados por los tribunales de primera instancia o departamentales.

Estará presidido por el Director General de Educación.

Artículo 17

Tribunales Departamentales.

Los tribunales disciplinarios departamentales y regionales, con sede en la capital de cada departamento, tienen competencia para conocer, en calidad de tribunal de primera instancia, los casos de denuncias por comisión de faltas o infracciones graves y muy graves dentro de su jurisdicción departamental.

Artículo 18

Composición de los Tribunales Departamentales.

Los Tribunales Disciplinarios Departamentales estarán conformados por:

- a) El Director Departamental de Educación o la autoridad que haga sus veces, en calidad de Presidente.
- b) Un Fiscal Promotor.
- c) Un Secretario Actuario.

Los miembros de estos tribunales ejercerán sus funciones de acuerdo con las atribuciones establecidas por el presente Reglamento.

Artículo 19

Designación.

Los Presidentes, Fiscales Promotores y Secretarios Actuarios serán designados por las autoridades competentes de conformidad con las disposiciones legales vigentes.

Artículo 20

Excusas y recusaciones.

Los miembros de los tribunales disciplinarios deberán excusarse de intervenir en los procesos cuando concurra alguna causal que comprometa su imparcialidad.

Asimismo, podrán ser recusados por las partes interesadas cuando existan motivos fundados que afecten su objetividad.

###

CAPÍTULO SEXTO

DEL PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO

Artículo 21

Inicio del proceso.

El proceso disciplinario podrá iniciarse:

- a) Por denuncia escrita.
- b) Por informe de autoridad competente.
- c) De oficio, cuando existan indicios suficientes sobre la comisión de una falta disciplinaria.

Artículo 22

Admisión.

Recibida la denuncia o informe correspondiente, el Tribunal evaluará la procedencia de la acción disciplinaria y dispondrá la apertura del proceso cuando existan elementos suficientes para ello.

Artículo 23

Notificación.

El encausado será legalmente notificado con la denuncia, los antecedentes del caso y la providencia de apertura del proceso, para que ejerza plenamente su derecho a la defensa.

Artículo 24

Presentación de descargos.

El encausado podrá presentar memoriales, documentos, pruebas de descargo y solicitar las diligencias que considere necesarias para la defensa de sus derechos.

Artículo 25

Producción de prueba.

El Tribunal recibirá y valorará las pruebas de cargo y descargo conforme a las reglas de la sana crítica, procurando el esclarecimiento de los hechos denunciados.

Artículo 26

Resolución.

Concluida la etapa probatoria, el Tribunal emitirá resolución fundamentada declarando probada o improbada la denuncia y, en su caso, impondrá la sanción correspondiente.

####

CAPÍTULO SÉPTIMO

DE LOS RECURSOS

Artículo 27

Apelación.

Las resoluciones pronunciadas por los Tribunales Disciplinarios Departamentales podrán ser apeladas ante el Tribunal Disciplinario Nacional dentro de los plazos establecidos por el presente Reglamento.

Artículo 28

Resolución en segunda instancia.

El Tribunal Disciplinario Nacional revisará los antecedentes del proceso y emitirá resolución definitiva, confirmando, modificando o revocando el fallo apelado.

####

CAPÍTULO OCTAVO

DISPOSICIONES FINALES

Artículo 29

Las resoluciones ejecutoriadas dictadas en aplicación del presente Reglamento serán de cumplimiento obligatorio para todas las autoridades educativas, docentes y administrativas comprendidas en su ámbito de aplicación.

Quedan derogadas todas las disposiciones contrarias al presente Reglamento.